寿宁景山国有林场“11·16”事故调查报告

2019年11月16日9时30分许，寿宁景山国有林场炉坑工区在伐木过程中发生一起事故致一人死亡。事故发生后，县人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）成立了由县应管理局、公安局、监察委、林业局、总工会、人社局、斜滩镇人民政府等部门人员组成寿宁景山国有林场“11·16”事故调查组（寿政文〔2019〕130号）。调查组通过现场勘查、调查取证，查明了事故发生的过程和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

2019年寿宁景山国有林场炉坑工区11-040、090小班伐区项目于2019年5月8日由福建省林业厅批准许可采伐，采伐期限至2019年11月07日，后因招标流标省林业厅准予延续林业行政许可至2019年12月30日。项目由寿宁县瑞恒建设工程有限公司中标，寿宁景山国有林场于2019年10月16日和寿宁县瑞恒建设工程有限公司签订承包合同，伐区项目总造价108500元。寿宁县瑞恒建设工程有限公司

组织伐木工人雷金忠、宋庆森、陈真雄、黄和清、叶细学、钟文金于2019年10月20日进场施工。

（二）项目承包方情况

寿宁县瑞恒建设工程有限公司，成立日期2019年5月22日；法定代表人：吴福春；统一社会信用代码：91350924MA32UHAM8H；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本五十万元整；营业期限2019年5月22日至长期；经营范围：森林经营和管护，人工造林服务，木材采运。

（三）项目业主单位情况

福建省寿宁景山国有林场，法定代表人：朱传县，类型省属事业单位，统一社会信用代码123522004903490362，有效期2019年2月19日至2024年2月19日，业务范围：管理国有林场，促进林业发展。培育、保护森林资源，维护国有林区安全，充分利用和发挥森林的经济效益和社会效益，保护生态平衡。

（四）项目业主单位监督管理情况

寿宁景山国有林场于2019年10月16日与寿宁县瑞恒建设工程有限公司签订安全生产合同。采伐项目开工后，景山林场2次组织人员到伐木作业工区开展安全生产监督检查，现场未发现安全隐患。但对作业人员岗前培训教育不规范，未按照林场内部制度规定，开展岗前培训，而是在岗中才开展培训。

（五）事故有关人员的基本情况

1.陈真雄（死者），男，汉族，1977年5月9日出生，身份证号码：352201197705093616，宁德市蕉城区霍童镇观霞西路北五弄10号。系寿宁景山国有林场炉坑工区11-040小班的林木采伐的伐木工人。

2.宋庆森，男，汉族，1972年1月18日出生，身份证号：352229197201183 63X，住宁德市霍童镇小石新村12号。寿宁景山国有林场炉坑工区11-040小班的林木采伐的伐木工人。

3.吴福春，男，汉族，1982年10月20日出生，身份证号码：352229198210200556，住寿宁县斜滩镇山田村丘柴湾2号。系寿宁县瑞恒建设工程有限公司法定代表人。

4.李树康，男，汉族，中共党员，1991年3月28日出生，身份证号码：352229199103284533，住寿宁县平溪镇长溪村百家山30号。寿宁景山国有林场营林股及安办负责人。

二、事故发生经过和事故救援情况

2019年11月16日上午7点多，炉坑工区11大班040小班5人进山作业，黄和清、叶细学及钟文金三名工人到林场分岔路左边的山上去“溜山”，宋庆森与陈真雄两人一组往分岔路右边的山上伐木，宋庆森为主伐，陈真雄为助手。9点多，宋庆森在公路边上（堆场）4米高的地方砍伐一株约16米高、胸径16公分的杉木，杉木树枝上有挂枝（按宋庆森笔录描述：“当时因树木的尾部有挂一截昨天砍树时残留一段树枝”），树的设定倒向是林中便道方向的堆场。陈真雄没有和宋庆森一起充当助手，而是在林中便道堆场上裁

量木材。宋庆森按设定倒向在树外侧离地表约1米处由下往上斜面伐“下口”，再在“上口”平面伐，在树木还没有倒下时，陈真雄有意识到树有挂枝想上来帮助宋庆森推拉一下树木，他离开堆场向上爬，到达离设定树木倒向位置有一定距离的内侧，这时，树木倒下，树木没有按设定的位置倒向，而是倒向了内侧，将陈真雄砸中，事故发生后，宋庆森急叫几个工友前来帮忙，拨打120救护车并报警，将陈真雄抬至炉坑工区生活区，经现场医护人员确认已经死亡。

事故发生后，寿宁县瑞恒建设工程有限公司与死者家属反复协商，最后双方达成赔偿协议，签订了《民事赔偿协议书》，依照相关规定一次性赔偿89.8万元。死者家属已领取了补偿金，遗体火化处理，社会秩序安定稳定。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

根据调查和相关询问笔录，本次事故的直接原因是：宋庆森、陈真雄在砍伐树木时没有按照林木采伐技术规程作业，树上有挂枝没有清理，树木没有倒向设定区域，陈真雄被倒下的树木砸中，致脑部受伤死亡。

（二）事故间接原因

1.宋庆森、陈真雄（死者），安全生产意识淡薄，砍伐木头主伐、助手没有在树兜周边共同配合完成伐木工作，对危险作业识别不清，是导致事故发生的间接原因。

2.寿宁县瑞恒建设有限公司安全生产主体责任不落实，主要负责人吴福春对承接的伐木项目安全生产责任制签订

不到位，组织制定和实施本单位安全生产教育培训工作不到位，安全检查、隐患排查治理不到位。致使伐木作业人员安全意识不足，违反了《森林采伐作业规程(行标)》规定，违规作业，导致事故发生。

3.寿宁景山国有林场及有关人员对作业人员岗前培训教育不到位，林场伐木作业人员未培训合格后上岗作业，对施工项目监督管理不够到位。

（三）事故性质

经调查认定，寿宁景山国有林场“11·16”事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和标准，对该起事故相关单位和人员未履行安全生产法定职责导致事故发生，经调查组成员讨论、研究，现对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议。

（一）责任单位处理意见

寿宁县瑞恒建设有限公司安全生产主体责任不落实，主要负责人吴福春对承接的伐木项目安全生产责任制签订不到位，组织制定和实施本单位安全生产教育培训工作不到位，安全检查、隐患排查治理不到位。致使伐木作业人员安全意识不足，违反了《森林采伐作业规程(行标)》规定，违规作业，导致事故发生。对本起事故的发生负有责任，依据

《中华人民共和国安全生产法》规定，建议寿宁县应急管理局依法予以行政处罚。

寿宁景山国有林场：对林场伐木施工项目监督管理不够到位，建议向寿宁县人民政府做出深刻书面检查。

（二）相关责任人员处理意见

陈真雄，寿宁县瑞恒建设有限公司聘请的伐木工人，安全生产意识淡薄，作为助手对危险作业识别不清，违反作业规程作业，对本起事故发生负有责任。鉴于已死亡，免于追究责任。

吴福春，寿宁县瑞恒建设有限公司法人代表，对承接的伐木项目安全生产责任制签订不到位，组织制定和实施本单位安全生产教育培训工作不到位，安全检查、隐患排查治理不到位。致使伐木作业人员安全意识不足，违反了《中华人民共和国安全生产法》规定，对本起事故发生负有责任，建议寿宁县应急管理局依法予以行政处罚。

宋庆森，寿宁县瑞恒建设有限公司聘请的伐木工人，安全生产意识淡薄，作为主伐对危险作业识别不清，违反作业规程作业，对本起事故发生负有责任，建议寿宁县瑞恒建设有限公司依照公司内部管理规定予以处理。

李树康，寿宁景山国有林场营林股负责人，对作业人员岗前培训教育不规范，林场伐木作业人员未培训合格后上岗作业。建议景山国有林场按内部管理规定给予处理。

五、事故防范及整改措施

（一）寿宁瑞恒建设有限公司：要严格公司内部管理，进一步落实企业主体责任，严格施工现场安全管理，建立健全企业生产安全管理规章制度、安全操作规程，加强员工岗前安全教育培训工作；落实建设项目安全防护措施，规范企业安全生产行为，认真开展安全生产检查，严格按照操作规程施工，消除事故隐患，防范事故发生。

（二）寿宁景山国有林场：要落实责任，加强对施工项目的管理，组织开展安全生产大检查，对检查中发现安全隐患和问题，要及时整改到位，防范类似事故发生。要将林区施工项目向属地乡镇报备。

附件：

1. 寿宁景山国有林场“11·16”事故调查组成员名单

2. 寿宁景山国有林场“11·16”事故伤亡人员名单

寿宁景山国有林场“11·16”事故调查组

2020年1月3日

寿宁国有景山林场“11·16”事故调查组成员名单

调查组职务	姓　名	单位及职务	签　名
组长	林丛冰	县应急管理局局长	
副组长	朱丹红	县应急管理局副局长	
成员	吴泽旭	县公安局治安大队副大队长	
成员	张陈平	县监察委第二纪检监察室主任	
成员	杨丽玲	县人社局干部	
成员	刘　巍	斜滩镇人民政府劳动保障所所长	
成员	卢明丙	县林业局干部	
成员	蔡舒宏	县总工会干部	
成员	徐其凤	县应急管理局干部	
成员	王有奎	县应急管理局干部	

寿宁景山国有林场“11·16”事故
伤亡人员名单

姓名	年龄	性别	伤亡程度	籍贯
陈真雄	42	男	死亡	宁德市蕉城区霍童镇